

Политика конфиденциальности ТОО «ТУЕНТИ ТУ ДРИНК»

Настоящая политика конфиденциальности (далее – «Политика») разработана Товариществом с ограниченной ответственностью «ТУЕНТИ ТУ ДРИНК» (далее – «Компания») и предназначена для определения порядка и условий обработки, а также установления требований по обеспечению безопасности всей информации, включая персональные данные Пользователя, получаемые Компанией в процессе использования мобильного приложения «22 Drinks» и веб-сайта по адресу: 22drink.kz .

1. ТЕРМИНОЛОГИЯ

1.1. В настоящей Политике используются следующие термины и сокращения:

1.1.1. **«Компания»** – Товарищество с ограниченной ответственностью «ТУЕНТИ ТУ ДРИНК», зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, БИН 250540000484, осуществляющее сбор, хранение, обработку и анализ данных Пользователя.

1.1.2. **«Сервис»** – совокупность программно-аппаратных средств Компании, отображающих в мобильном приложении «22 Drinks» (далее – «Приложение») или веб-сайте, размещённом по адресу: 22drink.kz (далее – «Веб-сайт»), находящемся в режиме реального времени информацию о лицах, выразивших желание воспользоваться услугами, которые предоставляет Компания и Партнёр.

1.1.3. **«Пользователь»** – физическое лицо, надлежащим образом зарегистрированное на Сервисе с использованием абонентского номера, содержащего код мобильных операторов Казахстана, и принявшее условия пользовательского соглашения, согласие на сбор, обработку, хранение и передачу персональных данных, политику конфиденциальности, а также другие документы, необходимые для регистрации в качестве Пользователя.

1.1.4. **«сбор данных Пользователя»** – действия, направленные на получение данных Пользователя.

1.1.5. **«хранение данных Пользователя»** – действия по обеспечению целостности, конфиденциальности и доступности данных Пользователя.

1.1.6. **«предоставление данных Пользователя»** – действия, направленные на раскрытие данных Пользователя определенному лицу или определенному кругу лиц.

1.1.7. **«обезличивание данных Пользователя»** – действия, в результате совершения которых определение принадлежности персональных данных субъекту персональных данных невозможно.

1.1.8. **«обработка данных Пользователя»** – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таковых с данными Пользователя, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение данных Пользователя.

1.1.9. **«распространение данных Пользователя»** – любые действия, направленные на раскрытие данных Пользователя неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с данными Пользователя неограниченного круга лиц, в том числе обнародование данных Пользователя в средствах массовой информации,

размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом.

1.1.10. **«трансграничная передача данных Пользователя»** – передача данных Пользователя на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому или иностранному юридическому лицу.

1.1.11. **«Персональные данные»** – любые сведения, относящиеся к определённом или определяемому на их основании физическому лицу.

1.1.12. **«Данные об использовании»** – данные, собираемые автоматически, либо данные, генерируемые в результате использования Сервиса.

1.1.13. **«Партнер»** – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, сотрудничающий с Компанией с целью предоставления товаров и/или услуг Пользователям через Сервис.

1.1.14. **«Учетная запись» или «Аккаунт»** – совокупность данных о Пользователе, созданная им при регистрации в Сервисе, включающая логин, пароль и иную информацию, необходимую для авторизации и использования функционала Сервиса.

1.1.15. **«cookies»** – небольшие текстовые файлы, сохраняемые на устройстве Пользователя при посещении веб-сайта и позволяющие распознавать браузер, а также сохранять пользовательские предпочтения.

1.1.16. **«Третьи лица»** – лица, не являющиеся Пользователями, Компанией или Партнёрами, но получающие доступ к данным Пользователей в рамках выполнения обязательств по оказанию услуг (например, платёжные операторы, аналитические платформы, подрядчики по техподдержке и т.п.).

1.2. В Политике конфиденциальности могут быть использованы иные термины и определения, не указанные в Политике конфиденциальности. В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом заключённых между сторонами соглашений, том числе условий, односторонне принятых Пользователем. В случае отсутствия однозначного толкования термина или определения в тексте Политики Конфиденциальности следует руководствоваться его толкованием, определённым в законодательстве Республики Казахстан и согласно обычаям делового оборота и научной доктрины.

2. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

2.1. Настоящая Политика составлена в соответствии с:

- 1) Конституцией Республики Казахстан;
- 2) Законом Республики Казахстан «О персональных данных и их защите»;
- 3) Законом Республики Казахстан «Об информатизации»;
- 4) иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, регулирующими отношения в сфере сбора, обработки и защиты Персональных данных.

2.2. Настоящая Политика определяет порядок обработки Персональных данных, предоставленных Пользователем Компании при использовании Сервиса. Для реализации своих прав в отношении Персональных данных Пользователь может воспользоваться соответствующим разделом **«О Компании → Политики»** на Веб-сайте или в Приложении.

2.3. Политика раскрывает порядок сбора и обработки Персональных данных Компанией, определяет участников обработки, а также описывает права Пользователей в отношении их Персональных данных.

- 2.4. Компания настоятельно рекомендует Пользователям ознакомиться с настоящей Политикой до начала использования Сервиса, включая установку Приложения.
- 2.5. Настоящая Политика распространяется исключительно на Пользователей Сервиса и не применяется к обработке данных в отдельном приложении для Партнёров.
- 2.6. Регистрация Пользователя на Сервисе означает согласие:
- на сбор и обработку Персональных данных, а также на передачу и трансграничную передачу персональных данных;
 - согласие с условиями Политики и условиями обработки персональных данных Пользователя, а также другими положениями, и документами, размещенными на Сервисе, а также подтверждает, что, устанавливая приложение, ознакомился и согласен с условиями настоящей Политики.
- 2.7. Настоящая Политика распространяется на всех Пользователей и применяется к Персональным данным, предоставленным ими в процессе регистрации и использования Сервиса.
- 2.8. Компания осуществляет обработку данных Пользователя исключительно в объёме, необходимом для достижения конкретных и законных целей.
- 2.9. Пользователь не вправе использовать Сервис в случае несогласия с условиями настоящей Политики, поскольку использование Сервиса означает полное и безоговорочное согласие с её условиями.
- 2.10. Компания вправе вносить изменения в настоящую Политику в случае обновления Сервиса, изменения законодательства или по собственному усмотрению. Пользователь будет уведомлён о таких изменениях посредством Push-уведомления и/или иными доступными способами. Обновлённая редакция Политики вступает в силу с момента её публикации на Сервисе, если иное не предусмотрено самой редакцией.
- 2.11. Продолжение использования Сервиса после опубликования обновлённой редакции Политики означает согласие Пользователя с её условиями. В случае несогласия с изменениями Пользователь обязан прекратить использование Сервиса.
- 2.12. В случае возникновения вопросов относительно обработки или хранения Персональных данных либо содержания настоящей Политики, Пользователь вправе направить запрос в адрес Компании по электронной почте: twentytwodrinks@gmail.com.

3. КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ДАННЫХ

- 3.1. Данные, обрабатываемые Компанией, подразделяются на следующие категории:
- 3.1.1. Регистрационные данные - информация, являющаяся Персональными данными в соответствии с законодательством Республики Казахстан, предоставляемая Пользователем при создании Учетной записи, включая:**
- 1) ФИО Пользователя;
 - 2) фамилию и отчество (при наличии);
 - 3) абонентский номер сотовой связи;
 - 4) адрес электронной почты;
 - 5) дату рождения.
- 3.1.2. Данные об использовании Сервиса - информация, формирующаяся в результате взаимодействия Пользователя с Сервисом, включая:**
- 1) сведения о типе и характеристиках устройства Пользователя;

- 2) информацию о версиях, настройках и особенностях работы Сервиса на устройстве Пользователя;
- 3) источник регистрации (в случае перехода на Сервис из внешнего источника);
- 4) данные о местоположении Пользователя (при наличии соответствующего разрешения в настройках устройства);
- 5) сведения о платёжных операциях, включая дату, сумму, способ оплаты и маскированные платёжные реквизиты.

3.1.3. Прочие пользовательские данные, полученные от Пользователя. Информация по записям Пользователя, в том числе по текущим и прошедшим оказанным услугам от Компании и Партнера:

- 1) информация, предоставляемая на Сервисе при оценивании Партнера и Компании;
- 2) информация, предоставляемая по телефону, электронной почте или другим средствам связи;
- 3) дата и время осуществления доступа к Сервису;
- 4) информация об активности Пользователя на Сервисе;
- 5) файлы cookie и аналогичные технологии (например, localStorage), собираемые при посещении веб-сайта Компании и Приложения;
- 6) технические данные, автоматически собираемые аналитическими сервисами (включая IP-адрес, язык интерфейса, операционную систему, данные о сбоях и ошибках, и др.);
- 7) данные, полученные через сторонние сервисы авторизации (например, Google, Apple ID), включая идентификаторы, email и др., в объёме, предоставляемом соответствующим сервисом.
- 8) а также иная информация, необходимая для предоставления Услуг или технической поддержки Пользователя.

4. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

4.1. Сбор, хранение, обработка и анализ данных осуществляется только в объёме, необходимом и соразмерном конкретным целям обработки. Одна или несколько из указанных ниже целей и законных оснований могут применяться одновременно.

4.2. Сбор, хранение, обработка и анализ данных осуществляется в следующих целях:

4.2.1. Правовые цели, включая:

- 1) обеспечение правового порядка при регистрации Пользователя на Сервисе и установке Приложения;
- 2) выявление фактов мошенничества и применение законных мер по выявленным случаям в отношении Сервиса и его Пользователей;
- 3) соблюдение требований законодательства, если нормы обязывают Компанию хранить Персональные данные в течение установленного периода;
- 4) соблюдение нормативных актов, указанных в п. 2.1 Политики;
- 5) оспаривание судебных исков против Компании;

В любом из вышеуказанных случаев Компания вправе использовать любые данные, полученные от Пользователя либо сформированные в процессе взаимодействия с Сервисом. Это необходимо для подачи или оспаривания претензий и/или судебных исков, а также для урегулирования инцидентов, связанных с получением услуг Пользователем от Компании и/или Партнёров.

4.2.2. Договорные цели, включая:

- 1)предоставление возможности создать Учётную запись для Пользователя;
- 2)предоставление Пользователю услуг и дополнительных функций на Сервисе;
- 3)определение Партнёров, находящихся ближе всего к указанному местоположению Пользователя;
- 4)передача заказов выбранному Пользователем Партнёру и информирование Пользователя о статусе заказа;
- 5)предоставление Партнёрам возможности связаться с Пользователем в случае инцидента, связанного с заказом;
- 6)уведомление Пользователя об изменениях или обновлениях услуг Компании, условий настоящей Политики конфиденциальности и иных корпоративных документов.

4.2.3. Цели обеспечения безопасности Компании, Пользователей и Партнёров, включая:

- 1)использование данных об устройстве, местоположении (в том числе геолокационных данных, если Пользователь дал соответствующее согласие), профиле, активности и других данных в целях предотвращения и выявления вредоносных или небезопасных действий, включая мошенничество с платежами, кражу персональных данных, взлом Учетной записи, фишинг, злоупотребление бонусами и иные противоправные действия. В частности, Компания использует IP-адрес устройства Пользователя для выявления попыток несанкционированного доступа к Сервису;
- 2)отслеживание подозрительных действий, которые могут быть связаны с мошенничеством или совершением преступления, включая действия, связанные с использованием платёжных средств. В случае выявления подобных действий Компания вправе сохранить полученные данные и передать их в компетентные органы для проведения проверки и расследования;
- 3)соблюдение требований законодательства в отношении отдельных услуг и продуктов, предоставляемых Партнёрами через Сервис (например, подтверждение достижения Пользователем 21 года при заказе алкогольной продукции).

4. Статистические и исследовательские цели, включая:

- 1)проведение анализа тенденций, потребительского поведения и характеристик Пользователей;
- 2)изучение особенностей взаимодействия Пользователя с Сервисом для выявления проблем и повышения удобства использования;
- 3)управление, оптимизация и улучшение качества предоставляемых услуг, включая развитие функциональности и добавление новых возможностей Сервиса.

4.2.5. Маркетинговые и коммерческие цели, включая:

- 1)проведение маркетинговых кампаний и коммуникационных мероприятий, а также исследовательской деятельности, направленной на развитие Сервиса;
- 2)анализ пользовательских предпочтений и взаимодействий с Сервисом с целью повышения качества услуг и пользовательского опыта;
- 3)предоставление персонализированных предложений, акций, скидок, рекомендаций, обзоров и иного рекламного контента на Сервисе, по электронной почте или иным доступным способом связи - исключительно при наличии согласия Пользователя;
- 4)использование файлов cookie и аналогичных технологий для отображения рекламы на сторонних ресурсах - в соответствии с Политикой использования файлов cookie и только при наличии согласия Пользователя;

- 5) организация и проведение маркетинговых активностей, включая конкурсы, лотереи, викторины, торги и соревнования между Пользователями - при условии, что Пользователь дал согласие на участие и предоставил необходимые для этого данные.
3. Кроме того, Компания может обрабатывать данные Пользователя в целях исполнения юридических обязательств, включая соблюдение бухгалтерских и налоговых требований, а также предоставление информации в уполномоченные государственные органы, такие как налоговые или правоохранительные органы, в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

5. ПОРЯДОК СБОРА, ОБРАБОТКИ, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ИХ УНИЧТОЖЕНИЕ

- 5.1. Компания гарантирует, что обладает всеми необходимыми правовыми, техническими и организационными средствами, соответствующими требованиям законодательства Республики Казахстан, для сбора, хранения, обработки и анализа данных Пользователя, обеспечивая их безопасность.
- 5.2. Компания обеспечивает сохранность данных Пользователя и принимает все возможные меры, исключая несанкционированный доступ к данным Пользователя третьих лиц. Однако, следует учитывать, что не существует способа, гарантирующего абсолютную безопасность.
- 5.3. Срок сбора, хранения, обработки и анализа данных Пользователя определяется целями обработки и требованиями законодательства Республики Казахстан.
- 5.4. Компания вправе обрабатывать данные Пользователя с использованием средств автоматизации.
- 5.5. Компания обязуется соблюдать законные права Пользователя и все требования законодательства Республики Казахстан в сфере обработки персональных данных.
- 5.6. Регистрационные данные Пользователя подлежат уничтожению Компанией:
- 5.6.1. по истечении срока хранения данных Пользователя, необходимого для достижения цели, для которой они были собраны, или для соблюдения требований законодательства и нормативных актов
- 5.6.2. при получении Компанией заявления об уничтожении Персональных данных от Пользователя, направленный на адрес электронной почты: twentytwodrinks@gmail.com. При получении указанного Заявления, Компания обязуется удалить регистрационные данные Пользователя в течение 5 (пяти) рабочих дней;
- 5.6.3. при вступлении в законную силу решения суда;
- 5.6.4. в иных случаях, установленных законодательством Республики Казахстан.

6. ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

- 6.1. Данные Пользователя, включая персональные данные, могут быть переданы третьим лицам при наличии согласия Пользователя, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.
- 6.1.1. Данные, касающиеся платёжных карт и иной платёжной информации, передаются Пользователем через Сервис напрямую уполномоченному оператору по приему платежей. Обработка и хранение таких данных осуществляется исключительно оператором. Рекомендуем ознакомиться с политикой конфиденциальности соответствующего платёжного оператора, размещенной на его официальном сайте.

6.2. При осуществлении трансграничной передачи персональных данных Компания обязуется убедиться в том, что государство, на территорию которого передаются данные, обеспечивает надлежащую правовую защиту персональных данных, а также соответствующие технические и организационные меры по их сохранности.

6.3. В случае, если соответствующее иностранное государство не обеспечивает требуемого уровня защиты персональных данных, трансграничная передача возможна только при наличии явного согласия Пользователя на такую передачу.

6.4. Компания вправе передавать или предоставлять доступ к данным Пользователя третьим лицам, в том числе в следующих случаях:

- 1) Поставщикам услуг: для обеспечения работы Сервиса, мониторинга, аналитики, проведения платежей, связи с Пользователем и предоставления технической поддержки;
- 2) Партнёрам Компании: для предложения дополнительных услуг, программ лояльности, акций и персонализированных предложений, если Пользователь дал на это согласие.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Компания имеет право:

7.1.1. осуществлять сбор, обработку и хранение данных Пользователя в соответствии с настоящей Политикой, согласия Пользователя и законодательством Республики Казахстан;

7.1.2. осуществлять передачу, включая трансграничную, данных Пользователя третьим лицам на основании согласия Пользователя и в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

7.1.3. запрашивать у Пользователя достоверные и актуальные сведения, относящиеся к его персональным данным;

7.1.4. отказать в регистрации и/или удалить Учетную запись Пользователя в случае предоставления недостоверных сведений. При этом, по общему правилу, Компания не проверяет достоверность предоставляемых персональных данных, но исходит из того, что они являются достоверными и актуальными. Всю ответственность за недостоверность или устаревание персональных данных несёт Пользователь;

7.1.5. осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

7.2. Пользователь имеет право:

7.2.1. требовать от Компании соблюдения законодательства о защите персональных данных и принятия всех необходимых мер для обеспечения безопасности данных;

7.2.2. в любой момент запросить удаление своей Учетной записи через функционал Сервиса или обратившись к Компании;

7.2.3. реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

7.3. Компания обязуется:

7.3.1. обеспечивать наличие технических, организационных и правовых мер, направленных на защиту персональных данных Пользователя;

7.3.2. при передаче данных Пользователя третьим лицам, удостоверяться в наличии у таких лиц достаточных мер защиты, хранения и обработки персональных данных;

7.3.3. выполнять иные обязанности, установленные действующим законодательством Республики Казахстан.

7.4. Пользователь обязуется:

7.4.1. ознакомиться с положениями настоящей Политики до начала использования Сервиса;

7.4.2. предоставлять достоверные и актуальные персональные данные при регистрации и в процессе использования Сервиса;

7.4.3. своевременно обновлять информацию в случае её изменения, в том числе через Личный кабинет;

7.4.4. самостоятельно обеспечивать конфиденциальность данных, необходимых для авторизации на Сервисе (логин, пароль, и пр.);

7.4.5. соблюдать иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТОРОННИМИ СЕРВИСАМИ

8.1. Сервис может содержать ссылки на сторонние сайты, приложения и иные цифровые ресурсы. При переходе по таким ссылкам Пользователь обязан самостоятельно ознакомиться с политикой конфиденциальности и условиями использования соответствующего стороннего ресурса.

8.2. Компания не контролирует деятельность сторонних сервисов, не несёт ответственности за их действия, содержание, а также за политику обработки персональных данных, осуществляемую такими сервисами

9. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящая Политика конфиденциальности составлена в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9.2. Вопросы, не урегулированные настоящей Политикой, подлежат разрешению в соответствии с применимым законодательством Республики Казахстан.

9.3. Все споры, разногласия и претензии, возникающие в связи с настоящей Политикой, Стороны стремятся урегулировать путём переговоров и письменной переписки (обмен претензиями и ответами на них).

9.4. В случае, если урегулирование спора путём переговоров не достигнуто, спор подлежит рассмотрению в судебном порядке по месту нахождения Компании в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9.5. Признание одного или нескольких положений настоящей Политики недействительными не влечёт за собой недействительность других положений. Остальные положения продолжают действовать в полном объеме.